

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «МяуГав»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

1.1. Сайт (Сервис) – интернет-сервис «МяуГав», расположенный в сети Интернет по адресу, определяемому Администрацией, представляющий собой программный комплекс, предназначенный для создания, размещения и просмотра мемориалов домашних животных, а также использования иных функций, предусмотренных функционалом Сервиса.

1.2. Администрация – лицо, осуществляющее управление Сайтом, предоставляющее Пользователям доступ к его функционалу, а также обеспечивающее техническое сопровождение и развитие Сервиса.

1.3. Пользователь – физическое лицо, обладающее необходимой право- и дееспособностью для принятия настоящей Оферты и использования Сервиса.

1.4. Аккаунт – учетная запись Пользователя, создаваемая при регистрации в Сервисе и содержащая сведения, необходимые для идентификации Пользователя и предоставления ему доступа к функционалу Сайта.

1.5. Учетные данные – логин, адрес электронной почты, пароль и иные данные, используемые Пользователем для доступа к Аккаунту.

1.6. Мемориал – созданная Пользователем страница памяти домашнего животного, содержащая фотографии, текстовые материалы, сведения о питомце и иные материалы, размещаемые Пользователем посредством функционала Сервиса.

1.7. Контент – любые тексты, фотографии, изображения, комментарии, графические материалы, аудиовизуальные материалы и иные объекты, размещаемые Пользователями в Сервисе.

1.8. Публичный контент – Контент, размещенный Пользователем в Мемориале либо иной части Сервиса, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц.

1.9. Внутренняя валюта – условные цифровые единицы Сервиса, приобретаемые Пользователем за денежные средства и используемые исключительно в рамках функционала Сайта (Монеты МяуГав).

1.10. Цифровой объект – виртуальный объект, элемент оформления, знак памяти, декоративный элемент либо иная

цифровая возможность, предоставляемая Пользователю посредством функционала Сервиса.

1.11. Платные услуги – дополнительные возможности Сервиса, предоставляемые Пользователю за внутреннюю валюту либо за отдельную плату в порядке, установленном настоящей Офертой.

1.12. Оферта – настоящий документ, являющийся публичным предложением Администрации заключить договор на условиях, изложенных в нем.

1.13. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты путем регистрации в Сервисе, использования Сервиса либо совершения иных действий, свидетельствующих о согласии Пользователя с условиями Оферты.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

2.1. Настоящая Оферта регулирует отношения между Администрацией и Пользователем, возникающие в связи с использованием Сервиса «МяуГав», созданием и размещением Мемориалов, использованием бесплатного функционала Сервиса, а также приобретением и использованием Платных услуг.

2.2. До начала использования Сервиса Пользователь обязан ознакомиться с условиями настоящей Оферты, Политикой конфиденциальности и иными документами, размещенными на Сайте.

2.3. Регистрация Аккаунта в Сервисе, использование Сервиса либо совершение действий, направленных на использование его функционала, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты в соответствии со статьями 435 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Пользователь подтверждает, что на момент акцепта Оферты обладает необходимой право- и дееспособностью для заключения договора и использования Сервиса.

2.5. Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Оферты полностью либо в какой-либо части, он обязан прекратить использование Сервиса.

2.6. Администрация вправе в любое время изменять положения настоящей Оферты без предварительного согласования с Пользователем.

2.7. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иной срок не указан непосредственно в тексте новой редакции.

2.8. Продолжение использования Сервиса после вступления в силу новой редакции Оферты означает согласие Пользователя с внесенными изменениями.

2.9. Настоящая Оферта является договором присоединения, условия которого определяются Администрацией и принимаются Пользователем путем присоединения к ним в целом без каких-либо оговорок или исключений.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Администрация предоставляет Пользователю возможность использования функционала Сервиса «МяуГав» посредством сети Интернет.

3.2. Пользователь вправе использовать Сервис исключительно способами, предусмотренными его функциональным назначением и настоящей Офертой.

3.3. Пользователю предоставляется возможность использования всех функций Сервиса, доступных в соответствующий момент времени, в том числе функций по созданию и размещению Мемориалов, взаимодействию с иными элементами Сервиса, использованию внутренней валюты, цифровых объектов и иных возможностей, предусмотренных функционалом Сервиса.

3.4. Администрация вправе по своему усмотрению изменять функционал Сервиса, добавлять новые функции, ограничивать использование отдельных функций либо прекращать поддержку отдельных функций без предварительного уведомления Пользователей.

3.5. Отдельные функции Сервиса могут предоставляться бесплатно, а отдельные функции могут быть доступны только после приобретения внутренней валюты либо оплаты Платных услуг.

3.6. Использование Сервиса не предоставляет Пользователю каких-либо прав на программное обеспечение, дизайн, базы данных, товарные знаки, фирменное наименование, графические элементы и иные объекты интеллектуальной собственности Администрации, за исключением права использования Сервиса в объеме и способами, прямо предусмотренными настоящей Офертой.

3.7. Администрация вправе привлекать третьих лиц для обеспечения работы Сервиса, обработки платежей, хранения данных, технического сопровождения и выполнения иных действий, необходимых для функционирования Сервиса.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Для получения доступа к отдельным функциям Сервиса Пользователь обязан пройти процедуру регистрации и создать Аккаунт.

4.2. При регистрации Пользователь предоставляет сведения, запрашиваемые регистрационной формой Сервиса, включая адрес электронной почты, логин и пароль.

4.3. Пользователь гарантирует достоверность предоставляемых при регистрации сведений и несет ответственность за их актуальность.

4.4. Пользователь самостоятельно определяет пароль для доступа к Аккаунту и обязан обеспечивать его конфиденциальность.

4.5. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные с использованием его Аккаунта, если не будет доказано иное.

4.6. Любые действия, совершенные после авторизации в Аккаунте с использованием корректных учетных данных Пользователя, считаются совершенными самим Пользователем.

4.7. Администрация вправе установить дополнительные процедуры подтверждения личности Пользователя в случаях восстановления доступа к Аккаунту, рассмотрения обращений Пользователя либо при наличии признаков нарушения настоящей Оферты.

4.8. Пользователь не вправе передавать свой Аккаунт третьим лицам, предоставлять третьим лицам доступ к своему Аккаунту либо использовать Аккаунты иных лиц.

4.9. Администрация вправе временно ограничить доступ к Аккаунту либо заблокировать его в случаях:

4.9.1. нарушения Пользователем условий настоящей Оферты;

4.9.2. поступления жалоб на действия Пользователя;

4.9.3. выявления признаков несанкционированного доступа к Аккаунту;

4.9.4. выявления признаков мошенничества, автоматизированного использования Сервиса либо иных действий, создающих угрозу безопасности Сервиса;

4.9.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей Офертой.

4.10. Пользователь вправе прекратить использование Сервиса и обратиться к Администрации с запросом об удалении Аккаунта в порядке, предусмотренном функционалом Сервиса либо правилами обработки персональных данных.

5. МЕМОРИАЛЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ

5.1. Пользователь вправе создавать Мемориалы посредством функционала Сервиса.

5.2. При создании Мемориала Пользователь вправе размещать фотографии, изображения, текстовые материалы, сведения о

домашнем животном, памятные записи, а также иной Контент, предусмотренный функционалом Сервиса.

5.3. Пользователь самостоятельно определяет содержание создаваемого Мемориала и несет ответственность за размещаемый Контент.

5.4. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на размещаемый Контент либо получил необходимые разрешения от правообладателей и иных лиц, чьи права могут затрагиваться размещением такого Контента.

5.5. Пользователь гарантирует, что размещаемый Контент не нарушает законодательство Российской Федерации, права и законные интересы третьих лиц, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, изображения граждан, честь, достоинство и деловую репутацию.

5.6. Пользователь понимает и соглашается, что сведения, размещенные в Мемориале, являются общедоступными и могут быть доступны неограниченному кругу лиц посредством сети Интернет.

5.7. Пользователь самостоятельно принимает решение о размещении в Мемориале любой информации и несет риск последующего ознакомления с такой информацией третьих лиц.

5.8. Пользователю запрещается размещать в Сервисе Контент:

5.8.1. нарушающий законодательство Российской Федерации;

5.8.2. содержащий призывы к противоправным действиям;

5.8.3. содержащий угрозы, оскорбления либо сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию иных лиц;

5.8.4. нарушающий права на результаты интеллектуальной деятельности;

5.8.5. содержащий вредоносное программное обеспечение либо ссылки на него;

5.8.6. содержащий персональные данные третьих лиц без их согласия либо иных законных оснований;

5.8.7. иной Контент, размещение которого запрещено законодательством Российской Федерации.

5.9. Администрация не осуществляет предварительную проверку Контента, размещаемого Пользователями.

5.10. Администрация вправе по своему усмотрению удалить любой Контент либо ограничить доступ к нему в случае:

5.10.1. нарушения настоящей Оферты;

5.10.2. поступления жалоб заинтересованных лиц;

5.10.3. получения требований государственных органов;

5.10.4. наличия оснований полагать, что размещенный Контент нарушает права третьих лиц либо законодательство Российской Федерации;

5.10.5. в иных случаях, если сохранение Контента может причинить вред Сервису, его Пользователям либо третьим лицам.

5.11. Удаление Контента либо ограничение доступа к нему не является основанием для возмещения Пользователю каких-либо убытков, расходов или иных выплат со стороны Администрации.

6. ПРАВА НА КОНТЕНТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Искключительные права на Контент, размещаемый Пользователем в Сервисе, сохраняются за Пользователем либо иным правообладателем такого Контента.

6.2. Размещая Контент в Сервисе, Пользователь предоставляет Администрации простое (неисключительное), безвозмездное, действующее на территории всего мира право использования такого Контента в объеме, необходимом для функционирования Сервиса.

6.3. Право использования Контента, предусмотренное пунктом 6.2 настоящей Оферты, включает право:

6.3.1. хранить Контент на серверах Администрации;

6.3.2. воспроизводить Контент техническими средствами Сервиса;

6.3.3. доводить Контент до всеобщего сведения посредством сети Интернет;

6.3.4. отображать Контент в Мемориалах, результатах поиска, каталогах и иных разделах Сервиса;

6.3.5. обрабатывать Контент исключительно в целях обеспечения работы Сервиса;

6.3.6. создавать технические копии Контента, необходимые для резервного копирования, хранения и функционирования Сервиса.

6.4. Право использования Контента предоставляется на срок его размещения в Сервисе и на период, необходимый для удаления Контента из резервных копий и архивов Сервиса.

6.5. Пользователь подтверждает, что предоставление прав, указанных в настоящем разделе, не нарушает прав третьих лиц и не требует получения дополнительных разрешений.

6.6. Пользователь не вправе размещать в Сервисе Контент, в отношении которого он не обладает необходимыми правами либо полномочиями на его размещение.

6.7. Все права на Сервис, включая программное обеспечение, базы данных, дизайн, элементы интерфейса, логотипы, товарные знаки, тексты, графические элементы и иные объекты

интеллектуальной собственности Администрации, принадлежат Администрации либо используются ею на законных основаниях.

6.8. Использование Пользователем объектов интеллектуальной собственности Администрации допускается исключительно в пределах функционала Сервиса и не влечет перехода каких-либо исключительных прав к Пользователю.

6.9. Пользователь не вправе без предварительного письменного согласия Администрации:

6.9.1. копировать, воспроизводить, распространять либо перерабатывать элементы Сервиса;

6.9.2. использовать программный код, дизайн либо базы данных Сервиса для создания производных продуктов;

6.9.3. осуществлять автоматизированный сбор информации с использованием программ, скриптов, ботов либо иных технических средств;

6.9.4. использовать объекты интеллектуальной собственности Администрации способами, не предусмотренными настоящей Офертой.

7. ВНУТРЕННЯЯ ВАЛЮТА И ЦИФРОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

7.1. В рамках Сервиса Пользователю может предоставляться возможность приобретения внутренней валюты Сервиса – «Монет МяуГав».

7.2. Монеты МяуГав являются исключительно средством технического учета объема дополнительных цифровых возможностей, предоставляемых Пользователю в рамках Сервиса.

7.3. Монеты МяуГав не являются объектом гражданских прав, товаром, имущественным правом, денежным средством, электронным денежным средством, цифровой валютой, ценной бумагой либо иным финансовым инструментом.

7.4. Монеты МяуГав не имеют самостоятельной ценности вне Сервиса и не могут использоваться за его пределами.

7.5. Пользователь вправе использовать Монеты МяуГав для получения Цифровых объектов, Платных услуг и иных возможностей, предусмотренных функционалом Сервиса.

7.6. Перечень Цифровых объектов, Платных услуг и количество Монет МяуГав, необходимое для их получения, определяется Администрацией самостоятельно и может изменяться в одностороннем порядке.

7.7. С момента отражения Монет МяуГав на Аккаунте Пользователя обязательства Администрации по предоставлению соответствующего объема дополнительных цифровых возможностей считаются исполненными.

7.8. Администрация вправе начислять Монеты МяуГав в рамках рекламных акций, программ лояльности, конкурсов, специальных мероприятий либо по иным основаниям по своему усмотрению.

7.9. Пользователь не вправе передавать, продавать, дарить, обменивать либо иным способом отчуждать Монеты МяуГав третьим лицам, если иное прямо не предусмотрено функционалом Сервиса.

7.10. Администрация вправе в любое время изменить порядок начисления, использования либо списания Монет МяуГав.

7.11. В случае удаления Аккаунта, прекращения использования Сервиса Пользователем либо прекращения доступа к Сервису по основаниям, предусмотренным настоящей Офертой, неиспользованные Монеты МяуГав аннулируются.

7.12. Пользователь понимает и соглашается, что приобретение Монет МяуГав является реализацией его собственного волеизъявления и не является обязательным условием использования основных функций Сервиса.

7.13. С момента зачисления Монет МяуГав на Аккаунт Пользователя обязательства Администрации по их предоставлению считаются исполненными в полном объеме.

7.14. После зачисления Монет МяуГав на Аккаунт Пользователя обязательства Администрации по предоставлению соответствующего объема дополнительных цифровых возможностей считаются исполненными, а уплаченные денежные средства не подлежат возврату, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.15. Администрация не осуществляет выкуп, обмен либо конвертацию Монет МяуГав в денежные средства, имущество, имущественные права либо иные объекты гражданских прав.

7.16. Цифровые объекты, полученные Пользователем с использованием Монет МяуГав, предоставляются исключительно для использования в рамках Сервиса и не подлежат обмену, возврату либо передаче третьим лицам, если иное прямо не предусмотрено функционалом Сервиса.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И РАСЧЕТОВ

8.1. Пользователь вправе приобретать Монеты МяуГав и оплачивать Платные услуги способами, доступными в Сервисе на момент совершения платежа.

8.2. Стоимость Монет МяуГав, Платных услуг и Цифровых объектов определяется Администрацией самостоятельно и указывается в соответствующих разделах Сервиса.

8.3. Администрация вправе в любое время изменять стоимость Монет МясГав, Платных услуг и Цифровых объектов. Изменение стоимости не распространяется на операции, завершённые до момента вступления таких изменений в силу.

8.4. Оплата осуществляется посредством платёжных систем, банков, платёжных агрегаторов либо иных лиц, обеспечивающих приём и обработку платежей.

8.5. Обязанность Пользователя по оплате считается исполненной с момента получения Администрацией подтверждения об успешном проведении платежа.

8.6. Зачисление Монет МясГав осуществляется после получения Администрацией информации об успешном совершении платежа от соответствующей платёжной системы либо иного участника платёжной инфраструктуры.

8.7. Администрация не несёт ответственности за задержки, ошибки, технические сбои и иные обстоятельства, возникшие по вине банков, платёжных систем, операторов связи, платёжных агрегаторов либо иных третьих лиц, участвующих в обработке платежей.

8.8. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за правильность указания платёжных данных и соблюдение инструкций, предоставляемых платёжными системами.

8.9. В случае если вследствие технической ошибки, программного сбоя либо иных обстоятельств Пользователю были ошибочно начислены Монеты МясГав либо предоставлены Цифровые объекты без соответствующей оплаты, Администрация вправе без предварительного уведомления скорректировать баланс Пользователя, аннулировать ошибочно начисленные Монеты МясГав, отменить предоставление соответствующих Цифровых объектов либо иным способом устранить последствия такой ошибки.

8.10. Все расходы, связанные с уплатой комиссий банков, платёжных систем, операторов связи и иных посредников, несёт Пользователь, если иное прямо не указано Администрацией.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за использование Сервиса, содержание размещаемого Контента и соблюдение требований законодательства Российской Федерации.

9.2. Пользователь несёт ответственность за любые действия, совершённые с использованием его Аккаунта, если не будет доказано иное.

9.3. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за нарушение прав третьих лиц, включая права на результаты

интеллектуальной деятельности, изображения граждан, персональные данные и иные охраняемые законом права и интересы.

9.4. В случае предъявления к Администрации претензий, требований, исков либо иных обращений, связанных с Контентом, размещенным Пользователем, Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать такие требования и возместить Администрации причиненные убытки, расходы и издержки.

9.5. Администрация не осуществляет предварительную проверку Контента, размещаемого Пользователями, и не несет ответственности за его содержание, достоверность, полноту либо соответствие законодательству.

9.6. Администрация не несет ответственности за действия либо бездействие Пользователей, а также за последствия размещения ими Контента.

9.7. Администрация не несет ответственности за невозможность использования Сервиса по причинам, не зависящим от нее, включая действия операторов связи, провайдеров сети Интернет, платежных систем, банков, хостинг-провайдеров и иных третьих лиц.

9.8. Администрация не несет ответственности за утрату Пользователем доступа к Аккаунту, возникшую вследствие действий самого Пользователя, третьих лиц либо обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Администрации.

9.9. Администрация не гарантирует сохранность Контента в случае нарушения Пользователем условий настоящей Оферты, удаления Аккаунта либо прекращения функционирования отдельных элементов Сервиса.

9.10. Размещенные в Сервисе ссылки на сторонние сайты, сервисы либо ресурсы не являются рекомендацией либо одобрением со стороны Администрации. Администрация не несет ответственности за содержание таких ресурсов и последствия их использования.

9.11. Администрация вправе приостановить, ограничить либо прекратить доступ Пользователя к Сервису в случаях, предусмотренных настоящей Офертой, без возмещения Пользователю каких-либо убытков, расходов либо компенсаций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Политикой конфиденциальности, размещенной на Сайте.

10.2. Принимая условия настоящей Оферты, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в объеме, необходимом для регистрации, использования Сервиса, исполнения настоящей Оферты и предоставления функциональных возможностей Сервиса.

10.3. Администрация вправе обрабатывать сведения, предоставленные Пользователем при регистрации, а также сведения, формируемые в процессе использования Сервиса, в объеме и целях, предусмотренных Политикой конфиденциальности.

10.4. Пользователь понимает и соглашается, что информация, добровольно размещенная им в публичной части Сервиса, включая Мемориалы и размещенный в них Контент, может быть доступна неограниченному кругу лиц посредством сети Интернет.

10.5. Администрация принимает разумные организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователей, однако не гарантирует абсолютную защищенность информации от неправомерных действий третьих лиц.

10.6. Порядок обработки, хранения, передачи и защиты персональных данных определяется Политикой конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящей Оферты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ

11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует бессрочно до момента ее отзыва Администрацией.

11.2. Настоящая Оферта считается принятой Пользователем с момента ее акцепта в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящей Оферты.

11.3. Администрация вправе в любое время изменять, дополнять либо принимать новую редакцию настоящей Оферты без получения предварительного согласия Пользователей.

11.4. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иной срок не предусмотрен новой редакцией Оферты.

11.5. Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Оферты.

11.6. Продолжение использования Сервиса после вступления в силу новой редакции Оферты означает согласие Пользователя с внесенными изменениями.

11.7. Администрация вправе в любое время прекратить функционирование Сервиса полностью либо частично, а также прекратить предоставление отдельных функций Сервиса.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Администрацией и Пользователем в связи с исполнением, изменением, прекращением либо недействительностью настоящей Оферты, подлежат урегулированию путем переговоров.

12.3. До обращения в суд сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой стороне письменную претензию.

12.4. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

12.5. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. Если какое-либо положение настоящей Оферты будет признано недействительным, незаконным либо неисполнимым, это не влияет на действительность и исполнимость остальных положений Оферты.

12.7. Бездействие Администрации в случае нарушения Пользователем положений настоящей Оферты не лишает Администрацию права принять соответствующие меры позднее.

12.8. Пользователь не вправе передавать свои права и обязанности по настоящей Оферте третьим лицам без предварительного письменного согласия Администрации.

12.9. Администрация вправе передать свои права и обязанности по настоящей Оферте третьему лицу без получения согласия Пользователя при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

12.10. Юридически значимые сообщения и уведомления могут направляться Пользователю посредством адреса электронной почты, указанного при регистрации, посредством функционала Сервиса либо иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

12.11. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать актуальность адреса электронной почты, указанного в Аккаунте.

12.12. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Офертой, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Наименование: ИП Гайтерова Анастасия Сергеевна

ОГРН / ОГРНИП: 326784700202709

ИНН: 780448549611

Расчётный счёт: 40802810720001017530

Название банка: ООО "Банк Точка"

БИК: 044525104

Корреспондентский счёт: 30101810745374525104

Адрес электронной почты: support@мяугав.com

Сайт: <https://мяугав.com>